

ESTATUTOS BÁSICOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

CAPÍTULO I

NOMBRE, NACIONALIDAD, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN DE LA ENTIDAD

ARTÍCULO 1. NOMBRE, NACIONALIDAD Y DOMICILIO.

La entidad que por medio de estos estatutos se reglamenta es una entidad sin ánimo de lucro, que se denomina **CORPORACIÓN SAE CRECER EN BIENESTAR**. El domicilio principal de la entidad es la ciudad de **BOGOTÁ D.C.**

ARTÍCULO 2. OBJETO:

La Corporación SAE Crecer en Bienestar tiene como objeto principal contribuir al desarrollo integral de las personas, familias y comunidades mediante la promoción del bienestar emocional, mental y social, a través de acciones de carácter social, educativo y comunitario, orientadas a la promoción de la salud mental, la prevención de problemáticas psicosociales y el fortalecimiento de habilidades para la vida a lo largo de los diferentes ciclos vitales.

Para el cumplimiento de su objeto, la Corporación desarrollará actividades en los ámbitos familiar, comunitario, educativo, institucional y social, mediante procesos de acompañamiento psicosocial, orientación, apoyo y fortalecimiento individual, familiar, grupal y comunitario, dirigidos a población en general, con enfoque de derechos, inclusión y desarrollo humano.

Así mismo, la Corporación promoverá e implementará procesos pedagógicos, formativos y de educación Informal, tales como talleres, cursos, seminarios, encuentros y demás actividades educativas, orientadas al fortalecimiento del desarrollo humano, la salud mental, la convivencia pacífica, la crianza consciente, las habilidades socioemocionales, la resolución de conflictos, el autocuidado, el cuidado colectivo y el bienestar en los diferentes entornos. **SIN OTORGAR TÍTULOS NI CERTIFICACIONES PROPIAS DE LA EDUCACIÓN FORMAL O PARA EL TRABAJO.**

Igualmente, podrá adelantar estudios, diagnósticos e investigaciones sociales, así como desarrollar estrategias, campañas y acciones de promoción, prevención y sensibilización en temas relacionados con el bienestar integral y el fortalecimiento del tejido social.

La Corporación podrá articular acciones y generar alianzas con entidades públicas, privadas, organismos de cooperación nacional e internacional y organizaciones de la sociedad civil, con el fin de desarrollar iniciativas y proyectos de impacto social acordes con su objeto.

Parágrafo: Las actividades desarrolladas por la Corporación serán de interés general, con acceso a la comunidad, enmarcadas en las actividades meritorias establecidas en el artículo 359 del Estatuto Tributario colombiano, y se realizarán sin ánimo de lucro, en cumplimiento de la normatividad vigente.

PUEDE INCLUIR LOS FINES DE LA ENTIDAD

En desarrollo de su objeto la entidad podrá desarrollar las siguientes actividades:

Para el cumplimiento de su objeto social, la Corporación SAE Crecer en Bienestar podrá desarrollar las siguientes actividades:

1. Diseñar, implementar y desarrollar procesos de acompañamiento psicosocial a nivel individual, familiar, grupal y comunitario, orientados al fortalecimiento del bienestar emocional y la salud mental, con enfoque preventivo, educativo y social.
2. Promover y ejecutar procesos formativos, pedagógicos y de educación **INFORMAL**, tales como talleres, encuentros, capacitaciones y demás espacios de aprendizaje, en temas relacionados con el desarrollo humano, la crianza consciente, la salud mental, las habilidades para la vida, la convivencia, el autocuidado, el cuidado colectivo y el bienestar integral.
3. Desarrollar programas, proyectos y estrategias de promoción y prevención en salud mental y bienestar, en contextos educativos, comunitarios, institucionales y sociales.
4. Brindar orientación y acompañamiento técnico a entidades públicas, privadas y organizaciones sociales en temas relacionados con el bienestar emocional, el desarrollo humano, la salud mental y el fortalecimiento de capacidades, en el marco de su finalidad social.
5. Promover espacios de formación, sensibilización y acompañamiento orientados al fortalecimiento emocional, la construcción de relaciones saludables, la convivencia pacífica y el cuidado individual y colectivo.
6. Establecer y fortalecer alianzas, convenios y acuerdos de cooperación con entidades públicas, privadas, organizaciones sociales y organismos nacionales e internacionales, para el desarrollo de iniciativas y proyectos de impacto social.
7. Participar en la formulación, gestión y ejecución de proyectos sociales, educativos y comunitarios, financiados con recursos públicos, privados o de cooperación, orientados al bienestar integral de la población. Actividades relacionadas con educación informal. (art. 45 Decreto 2150 de 1995 y 3 del Decreto 427 de 1996).

8. Realizar las demás actividades lícitas, conexas, complementarias o necesarias para el cumplimiento de su objeto social, de conformidad con la normatividad vigente.

ARTÍCULO 3. DURACIÓN.

La entidad que se constituye tendrá una duración de **06/07/2090**.

CAPÍTULO II DISPOSICIONES SOBRE EL PATRIMONIO

ARTÍCULO 4. DEL PATRIMONIO

El patrimonio de la **Entidad** está constituido por: (1) las cuotas mensuales pagadas por los asociados; (2) por auxilios donados por personas naturales o jurídicas; (3) por los bienes que a cualquier título adquiera, incluyendo donaciones de empresas nacionales o extranjeras y (4) por los bienes que por cualquier concepto ingresen en la entidad.

A la fecha de constitución, el patrimonio inicial asciende a la suma de \$ **100.000**, que ha sido pagada por los asociados en **DINERO**.

(TENGA EN CUENTA QUE SE PUEDE CONSTITUIR LA ENTIDAD CON UN PATRIMONIO EN CERO)

Los aportes realizados a la Asociación no son reembolsables bajo ninguna modalidad y no generan derecho a retorno para el aportante, ni directa ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación

El patrimonio está afectado al cumplimiento de la actividad meritoria expresada, por lo que sus excedentes no podrán ser distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente, durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.

ARTÍCULO 5. DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

La organización y administración de patrimonio estará a cargo de la ASAMBLEA GENERAL la cual delegará en el Representante Legal la responsabilidad de su manejo. Sus fondos serán depositados en una cuenta corriente o de ahorros y solamente se destinarán al cumplimiento de sus objetivos.

CAPÍTULO III.

DE LOS ASOCIADOS

ARTÍCULO 6. DE LOS ASOCIADOS

Son miembros de la Entidad las personas que firmaron el acta de constitución y las que posteriormente adhieran a ella, previo el lleno de los requisitos establecidos en los presentes estatutos o en los reglamentos internos.

ARTÍCULO 7. DEBERES DE LOS ASOCIADOS.

Son deberes de los miembros:

1. Velar por el cumplimiento de los objetivos y fines de la entidad.
2. Velar por la buena imagen de la entidad.
3. Respetar los estatutos y reglamentos de la entidad.
4. Acudir a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la entidad.
5. Obrar en sus relaciones con la entidad y la comunidad con ética y lealtad.
6. Las demás que le otorguen las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias.

ARTÍCULO 8. DERECHOS DE LOS ASOCIADOS

Son derechos de los miembros:

1. Ser convocado a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la entidad.
2. Postularse para ejercer aquellos cargos que no se encuentren prohibidos estatutariamente o por la Ley dentro de la organización.
3. Acceder a la documentación contable, fiscal, etc., de acuerdo al procedimiento establecido en los presentes estatutos y reglamentos internos.
4. Participar en las actividades de la entidad.
5. Promover programas y proyectos para el logro de los objetivos de la entidad.

ARTÍCULO 9. CONDICIONES PARA INGRESAR

Para ser miembro de la entidad se requiere:

1. Ser legalmente capaz.
2. Presentar la solicitud debidamente diligenciada y firmada.
3. Pagar la cuota de ingreso a la entidad.

ARTÍCULO 10. CAUSALES DE RETIRO

Será retirado el miembro de la entidad cuando así lo solicite, de acuerdo a lo establecido en los presentes estatutos y reglamentos de la entidad, como causal de sanción de acuerdo a lo previsto en el artículo siguiente y por las demás causales indicadas por las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias.

ARTÍCULO 11. PROHIBICIONES Y SANCIONES

Se encuentra prohibido a los miembros de la entidad:

1. Discriminar actuando como miembro de la entidad a otros miembros de la entidad u otras personas por razones de credo político o religioso, sexo, raza, nacionalidad u origen geográfico, clase o capacidad económica, o condición.
2. Usar el nombre y demás bienes de la entidad con propósitos diferentes a los objetivos de la entidad, en beneficio particular propio o de un tercero.

Los miembros que incumplan los presentes estatutos se harán acreedores a las siguientes sanciones:

1. Sanciones pecuniarias
2. Suspensión de derechos como miembro.
3. Retiro de la entidad.

Las sanciones serán impuestas por LA ASAMBLEA GENERAL de acuerdo al reglamento interno de la entidad. Las sanciones podrán ser: pecuniarias, suspensión de derechos, exclusión de miembros, entre otras. Lo anterior, garantizando el debido proceso, derecho a la defensa y contradicción que tienen las partes, de acuerdo a lo establecido en el reglamento interno.

CAPÍTULO III.

ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN

ARTÍCULO 12. DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.

La **Entidad** será administrada y dirigida por LA ASAMBLEA GENERAL y el representante legal

ARTÍCULO 13. DE LA ASAMBLEA GENERAL

La asamblea general está constituida por todos los miembros activos, será la máxima autoridad y sus decisiones son obligatorias siempre y cuando se hayan tomado de acuerdo con lo previsto en los presentes estatutos.

ARTÍCULO 14. REUNIONES, QUÓRUM Y MAYORÍAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

La asamblea general tendrá dos clases de reuniones, ordinarias y extraordinarias. Las reuniones ordinarias se realizarán una vez dentro de los tres primeros meses del año y podrán examinar la situación administrativa, económica y financiera de la entidad, elegir administradores, representantes legales y demás cargos previstos estatutariamente,

estudiar y analizar las cuentas y el balance del último ejercicio y acordar las demás decisiones inherentes al desarrollo del objeto de la entidad.

Las reuniones extraordinarias se realizarán cuando lo exijan las necesidades imprevistas o urgentes de la entidad, por lo que pueden celebrarse en cualquier época del año.

Para llevar a cabo las reuniones de la asamblea general, se requiere de un quórum deliberatorio de la mayoría de sus asociados. Las decisiones se aprobarán con la mayoría de los votos de los asociados presentes en la reunión.

ARTÍCULO 15. CONVOCATORIA PARA LAS REUNIONES

La convocatoria para las reuniones ordinarias se hará con 15 días hábiles de antelación y las extraordinarias con 5 días comunes de antelación.

La convocatoria para reuniones ordinarias y extraordinarias será efectuada por el representante legal o cualquier número plural de miembros mediante **E-MAIL**, dirigido a los miembros de la entidad que debe contener la fecha, hora y asunto para tratar (orden del día).

Si se convoca a la asamblea general y la reunión no se efectúa por falta de quórum, se dará espera de una hora, al cabo del cual se podrá llevar a cabo la reunión con cualquier número plural de miembros.

ARTÍCULO 16. REUNIÓN DE HORA SIGUIENTE

Si llegada la hora para la cual fue convocada la reunión de Asamblea General no se logra integrar el quórum deliberatorio necesario para dar inicio a la misma, se dará espera de una hora. Una vez transcurrida la hora de espera, se dará inicio a la reunión de hora siguiente, en la cual se podrá deliberar y decidir con cualquier número plural de asociados que represente mínimo el 10% del total de miembros.

ARTÍCULO 17. REUNIÓN NO PRESENCIAL

La Asamblea General podrá realizar las reuniones ordinarias y extraordinarias de manera no presencial, siempre que ello se pueda probar y se encuentre participando la totalidad de los miembros de la entidad. Estas reuniones pueden desarrollarse con comunicaciones simultáneas o sucesivas.

ARTÍCULO 18. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL

Son funciones de la asamblea general las siguientes:

1. Velar por el correcto funcionamiento de la entidad.

2. Estudiar el presupuesto de gastos y darle su aprobación.
3. Aprobar los estados financieros y el balance general de operaciones de la vigencia anterior
4. Determinar la orientación general de la entidad
5. Decidir sobre el cambio de domicilio.
6. Autorizar la enajenación de bienes de la entidad.
7. Aprobar las reformas estatutarias, la disolución y liquidación de la entidad.
8. Crear los cargos y empleos que considere pertinentes para el buen funcionamiento de la entidad.
9. Nombrar y remover al representante legal y a su suplente.
10. Las demás que señale la ley.

ARTÍCULO 19. REPRESENTANTE LEGAL

El representante legal de la entidad es el **GERENTE** nombrado para períodos de **24** años.

El representante legal suplente es el **SUPLENTE GERENTE** nombrado para períodos de **24** años

ARTÍCULO 20. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Son funciones del representante legal:

- a. Ejercer la representación legal de la entidad.
- b. Celebrar toda clase de actos y contratos encaminado al desarrollo y cumplimiento del objetivo social de la entidad.
- c. Convocar a las reuniones a los órganos de administración.
- d. El Representante legal requerirá autorización de la Asamblea General para comprar, vender o gravar bienes y para celebrar contratos cuyo valor exceda la suma de **INDIQUE EL VALOR** SMLMV.

(PUEDE REDACTAR OTRAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, SI ES NECESARIO INCLUIR OTRAS ADICIONALES A LAS INDICADAS ANTES Y LIMITACIONES EN CASO TAL QUE LO REQUIERA.)

Los actos del representante de la entidad, en cuanto no excedan de los límites que se le ha confiado, son actos de la Entidad; en cuanto excedan de estos límites sólo obligan personalmente al representante.

CAPÍTULO V

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

ARTÍCULO 21. CAUSALES DE DISOLUCIÓN.

La Entidad se disolverá ante la ocurrencia de cualquiera de las siguientes causales:

1. Cuando transcurridos dos (2) años a partir de la fecha de reconocimiento de personería jurídica no hubiere iniciado sus actividades.
2. Por voluntad o decisión de sus asociados.
3. Por la imposibilidad de cumplir el objeto para el cual fue creada.
4. Por vencimiento del término de duración.
5. Por disminución de sus miembros, que le impida el desarrollo del objeto propio de la entidad.
6. Cuando el ente que ejerce inspección, vigilancia y control, ordene la cancelación de la personería jurídica.
7. En los casos previstos en los estatutos.
8. Por las demás causales señaladas en la Ley.

ARTÍCULO 22. LIQUIDADOR.

Decretada la disolución, la asamblea general procederá a nombrar liquidador o liquidadores. Mientras no se hagan dichos nombramientos actuará como liquidador el representante legal.

ARTÍCULO 23. LIQUIDACIÓN.

Con cargo al patrimonio de la entidad, una vez inscrito el liquidador, publicará con cargo al patrimonio de la entidad, tres (3) avisos en un periódico de amplia circulación nacional, informando a la ciudadanía sobre la disolución y el estado de liquidación e instando a los acreedores a hacer valer sus derechos.

Pasados 15 días se iniciará el proceso de liquidación realizando los pagos correspondientes a las obligaciones contraídas con terceros.

Terminado el trabajo de liquidación y cubierto el pasivo, el remanente, si lo hubiere, pasará en calidad de donación a una entidad de beneficencia, o cualquier otra sin ánimo de lucro que determine la asamblea general

ARTÍCULO 24. SUJECCIÓN A LAS NORMAS LEGALES.

Serán aplicables a la presente entidad, todas las disposiciones legales vigentes, que le sean complementarias y compatibles y que suplan los vacíos que pudiesen tener.

ARTÍCULO 25. INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA

La entidad encargada de llevar la inspección, control y vigilancia sobre la entidad será **(INDICAR LA ENTIDAD QUE LLEVARÁ A CABO TAL FUNCIÓN).**

RECUERDE QUE DENTRO DE LOS 10 DÍAS SIGUIENTES AL REGISTRO DE LA ENTIDAD EN LA CÁMARA DE COMERCIO DEBERÁ PRESENTAR ANTE DICHA ENTIDAD DE CONTROL EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL JUNTO CON LA COPIA DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN Y LOS ESTATUTOS.